

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6135/2534

นาย วงษ์ ปั่น สนิท
นาง สุวรรณ ศรี เอนก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1608 (2), มาตรา 1695, มาตรา 1736

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ตามคำร้องขอจัดการมรดกของผู้ร้องมีทรัพย์สินจะต้องจัดการถึง 7 รายการ แม้ผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินเฉพาะบางรายการให้ผู้คัดค้านที่ 2 แล้ว ก็ยังมีทรัพย์สินอื่นนอกพินัยกรรมที่จะต้อง จัดการอยู่อีก ผู้ร้องเป็นทายาทโดยธรรมเป็นผู้มีส่วนได้เสียและ ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตาม ป.พ.พ. มาตรา 1718 จึงมีสิทธิที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ หนังสือตัดทายาทโดยธรรมระบุนามสกุลผู้คัดค้านที่ 1 ว่า สกุล"ธรรมรัตน์"เป็น"ธรรมรักษ์" ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ไม่ ทำให้หนังสือตัดทายาทโดยธรรมเสียไป การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ถูกตัดจากการเป็นทายาทโดยธรรม โดยไม่วินิจฉัยชี้ชัดว่าผู้คัดค้านที่ 1 เป็นทายาท จริงหรือไม่นั้น การวินิจฉัยชี้ชัดว่าเป็นทายาทหรือไม่เป็นทายาท ของผู้ตายไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไปปัญหาข้อนี้เป็นอุทธรณ์ที่ ไร้สาระศาลอุทธรณ์ชอบที่จะไม่รับวินิจฉัยให้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1695 ผู้ทำพินัยกรรมอาจเพิกถอนพินัยกรรมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ โดยทำลายหรือขีดฆ่าเสียด้วยความตั้งใจหมายความว่า ต้องเพิกถอนด้วยการฉีก ทำลาย หรือทำให้หมดสิ้นจนใช้การไม่ได้ หรือขีดฆ่าลงบนพินัยกรรมนั้นเพื่อให้เห็นว่า ผู้ทำพินัยกรรมไม่มีเจตนาจะให้ มีผลเป็นพินัยกรรมต่อไป ดังนั้น เพียงแต่บันทึกไว้ในช่องหมายเหตุในทะเบียนพินัยกรรมของ ที่ว่าการ

อำเภอว่า ขอถอนพินัยกรรม และบันทึกในใบรับพินัยกรรมว่า ขอถอน 14 มี.ค. 20
จึงยังไม่ถือว่าผู้ทำพินัยกรรมมีเจตนาทำลาย พินัยกรรม พินัยกรรมจึงยังมีผล
สมบูรณ์.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของ
นางแฉล้ม ศรีเอนก ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนาง
แฉล้ม

ผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นบุตรของนางแฉล้ม ศรีเอนก ผู้
ร้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียและมีได้เป็นทายาทของนางแฉล้ม ผู้คัดค้านที่ 1 มีคุณสมบัติ
ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของนางแฉล้ม ขอให้ถอนผู้ร้องจาก
การเป็นผู้จัดการมรดกของนางแฉล้ม และตั้งผู้คัดค้านที่ 1 เป็นแทน

ผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านที่ 2 เด็กหญิงปัญจศรีเอนก และเด็กชาย
สันทัต ศรีเอนก เป็นผู้ที่มีสิทธิรับมรดกของนางแฉล้มตามพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง
ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ดินและบ้านดังกล่าว ผู้คัดค้านที่ 2 มี
คุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมายที่จะเป็นผู้จัดการมรดก ขอให้ถอนผู้ร้องจากการ
เป็นผู้จัดการมรดกของนางแฉล้ม และตั้งผู้คัดค้านที่ 2 เป็นแทน

ผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านผู้คัดค้านทั้งสองว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ใช่บุตรของนาง
แฉล้ม แต่เป็นบุตรของนายศรีม หนูขาว และนางปุ่นนางแฉลัมนำผู้คัดค้านที่ 1 มา
อุปการะเลี้ยงดูโดยไม่ได้จดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม แต่เพื่อความสะดวกในการ
อุปการะเลี้ยงดูจึงได้แจ้งชื่อตนและร้อยตำรวจเอกถม ศรีเอนก เป็นบิดามารดาต่อมา

นางแจ่มเห็นว่าผู้คัดค้านที่ 1 ไม่เหมาะสมจะรับมรดกจึงทำหนังสือตัดทายาทโดยธรรมไว้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2520 สำหรับพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองของนางแจ่มนั้นผู้ร้องเพิ่งทราบภายหลังที่ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางแจ่ม แต่พินัยกรรมดังกล่าว นางแจ่มได้ขอเพิกถอนแล้ว ผู้คัดค้านที่ 2 จึงไม่มีสิทธิรับทรัพย์ตามพินัยกรรมขอให้ยกคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสอง

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของนางแจ่ม ศรีเอนก ร่วมกับผู้ร้อง ยกคำร้องของผู้คัดค้านที่ 1

ผู้ร้อง ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้อง ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองข้อแรก มีว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางแจ่มผู้ตายชอบหรือไม่ ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกาว่าเมื่อนางแจ่มผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 แล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิในทรัพย์สินตามพินัยกรรมที่จะจัดการได้นั้น เห็นว่า ทรัพย์สินที่ระบุไว้ในพินัยกรรมมีเพียง 2 รายการคือที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 480 หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา และมียุ่งข้าวปลูกอยู่บนที่ดินอีก 1 หลัง และที่ดินที่มีตราจองเลขที่ 608 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และมีบ้านปลูกอยู่บนที่ดินอีก 1 หลัง แต่ตามคำร้องขอจัดการมรดกของผู้ร้องมีทรัพย์สินจะต้องจัดการถึง 7 รายการ ดังนั้น แม้จะฟังว่านางแจ่มผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินเฉพาะบางรายการให้ผู้คัดค้านที่ 2 แล้วก็ตาม ผู้ร้องก็ยังมีทรัพย์สินอื่นนอกจากพินัยกรรมที่จะต้องจัดการอยู่อีก ผู้ร้อง

เป็นทนายทโดยธรรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1718 จึงมีสิทธิที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้...

ปัญหาจะต้องวินิจฉัยข้อต่อไปมีว่า หนังสือตัดทนายทโดยธรรมตามเอกสารหมาย ร.1 มีผลหรือไม่ ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกาว่า หนังสือตัดทนายทโดยธรรมไม่ได้จัดเก็บไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี และมีพิรุณ จึงไม่มีผลเป็นการตัดทนายทนั้น...

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ร้อยตำรวจเอกถมและนางแฉล้มได้ทำหนังสือตัดทนายทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1608(2)แล้ว ส่วนที่ผู้คัดค้านที่ 1 อ้างว่าไม่ได้เก็บหนังสือไว้ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคมนั้นเห็นว่า เมื่อได้ทำหนังสือถึงพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ก็เป็นเรื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามพฤติการณ์น่าเชื่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดการและเก็บไว้ให้เป็นไปตามความประสงค์ของร้อยตำรวจเอกถมและนางแฉล้มแล้ว ผู้คัดค้านที่ 1 อ้างอีกข้อหนึ่งว่านามสกุลของผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ตรงกับหนังสือตัดทนายทโดยธรรม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีการพิมพ์ผิดพลาดไปจากนามสกุลผู้คัดค้านที่ 1 ว่า สกุล "ธรรมรัตน์" เป็น "ธรรมรักษ์"ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ไม่ทำให้หนังสือตัดทนายทโดยธรรมเสียไป หนังสือตัดทนายทโดยธรรมจึงมีผลสมบูรณ์...

ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องมีว่า การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า แม้จะฟังว่าผู้คัดค้านที่ 1 เป็นทนายทก็ถูกตัดจากการเป็นทนายทโดยธรรมแล้ว โดยไม่วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านที่ 1 เป็นทนายทจริงหรือไม่ จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบและศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยปัญหาข้อนี้ จึงไม่ชอบเช่นกันนั้น การที่ศาลชั้นต้นไม่วินิจฉัยชี้ชัด

ลงไปว่าผู้คัดค้านที่ 1 เป็นทายาทโดยธรรมของนางแจ่มหรือไม่นั้น เห็นว่า หากวินิจฉัยชี้ขาดไปว่าเป็นทายาทหรือไม่เป็นทายาทของนางแจ่มแล้ว ก็ไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไปดั่งนั้น ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าปัญหาข้อนี้ของผู้ร้องเป็นอุทธรณ์ที่ไร้สาระและไม่รับวินิจฉัยจึงชอบแล้ว...

สำหรับฎีกาของผู้ร้องที่จะต้องวินิจฉัยข้อสุดท้ายมีว่า ได้มีการเพิกถอนพินัยกรรมแล้วหรือไม่นั้น เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1695 บัญญัติว่าผู้ทำพินัยกรรมอาจเพิกถอนพินัยกรรมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้โดยทำลายหรือขีดฆ่าเสียด้วยความตั้งใจซึ่งหมายความว่า ผู้ทำพินัยกรรมจะต้องเพิกถอนพินัยกรรมนั้นด้วยการฉีกทำลายหรือทำให้หมดสิ้นไปจนใช้การไม่ได้ หรือขีดฆ่าลงบนพินัยกรรมนั้นเพื่อให้เห็นว่าผู้ทำพินัยกรรมไม่มีเจตนาจะให้มียผลเป็นพินัยกรรมต่อไปแล้ว ดังนั้นเพียงแต่บันทึกไว้ในช่องหมายเหตุในทะเบียนพินัยกรรมของที่ว่าการอำเภอกเอกสารหมาย ร.3 ว่า ขอถอนพินัยกรรมและบันทึกในใบรับพินัยกรรม ตามเอกสารหมาย ร.5 ว่าขอถอน 14 มี.ค. 20 นั้น จึงยังไม่ถือว่าผู้ทำพินัยกรรมมีเจตนาทำลายพินัยกรรม ตามนัยของบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น พินัยกรรมจึงยังมีผลสมบูรณ์..."

พิพากษายืน.

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ